



Kurzprotokoll der 16. Sitzung

Ausschuss für Tourismus

Berlin, den 14. Januar 2026, 15:00 Uhr
Paul-Löbe-Haus
4.600

Vorsitz: Anja Karliczek, MdB

Tagesordnung Nichtöffentliche Sitzung

Tagesordnungspunkt 1 Seite 4

Fachgespräch mit Prof. Ali Arnaout,
Geschäftsführer des Deutschen
Reisesicherungsfonds (DRSF)

Tagesordnungspunkt 2 Seite 16

Bericht der Bundesregierung zur Begründung und
Umsetzung der geplanten Senkung der
Luftverkehrssteuer

Tagesordnungspunkt 3 Seite 20

Federführend:

Innenausschuss

Mitberatend:

Auswärtiger Ausschuss
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz
Verkehrsausschuss
Ausschuss für Tourismus
Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung



Empfehlung für einen Beschluss des Rates über die Ermächtigung zur Aufnahme von Verhandlungen über ein Abkommen zwischen der Europäischen Union und der Republik Korea über die Übermittlung von Fluggastdatensätzen aus der Europäischen Union an die Republik Korea zum Zwecke der Verhütung, Aufdeckung, Ermittlung und Verfolgung von terroristischen Straftaten und schwerer Kriminalität

KOM(2025)490 endg.; Ratsdok.-Nr. 12822/25

Berichterstatter/in:

Abg. Michael Donth [CDU/CSU]

Abg. Sebastian Münzenmaier [AfD]

Abg. Stefan Zierke [SPD]

Abg. Stefan Schmidt [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]

Abg. Katalin Gennburg [Die Linke]

Tagesordnungspunkt 4

Seite 20

Verschiedenes



Teilnehmende Ausschussmitglieder

	Ordentliche Mitglieder	Stellvertretende Mitglieder
CDU/CSU	Babendererde, Dr. Cornell-Anette Bodin, Leif Erik Donth, Michael Karliczek, Anja Kießling, Michael	Koller, Hans
AfD	Brucker, Erhard Münzenmaier, Sebastian Seifert, Dario	
SPD	Moll, Claudia Schmid, Christoph Zierke, Stefan	
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	Gastel, Matthias Schmidt, Stefan	
Die Linke	Gennburg, Katalin	



Vor Eintritt in die Tagesordnung

Vors. **Anja Karliczek** (CDU/CSU) eröffnet die Sitzung mit den besten Wünschen zum neuen Jahr.

Sie begrüßt für das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) Ministerialdirigentin (MDgn) Iris Wehrmann und Ministerialrätin (MRn) Dr. Marion Weber sowie für das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) Regierungsdirektor (RD) Christian Sangmeister. Der Koordinator für Maritime Wirtschaft und Tourismus, Abg. Dr. Christoph Ploß, lasse sich heute aus terminlichen Gründen entschuldigen.

Tagesordnungspunkt 1

Fachgespräch mit Prof. Ali Arnaout, Geschäftsführer des Deutschen Reisesicherungsfonds (DRSF)

Hierzu wurde verteilt: A-Drs. 21(20)37

Vors. **Anja Karliczek** (CDU/CSU) begrüßt zum Fachgespräch den Geschäftsführer des Deutschen Reisesicherungsfonds (DRSF), Prof. Dr. Ali Arnaout. Mit dem Reisesicherungsfonds habe sich der Tourismusausschuss in der jüngeren Vergangenheit bereits des Öfteren befasst. Heute gehe es vornehmlich um Vorschläge von Prof. Arnaout zur Weiterentwicklung der Reiseabsicherung.

Interfraktionell habe man sich darauf verständigt, dass nach einem Eingangsstatement durch Prof. Arnaout von circa fünf Minuten zwei Fragerunden à zwei Minuten je Fraktion durchgeführt werden. Die Fragen sollten dann gebündelt beantwortet werden. Selbstverständlich könnten auch Fragen an den Vertreter des BMJV gestellt werden.

Prof. Dr. Ali Arnaout (DRSF) führt aus, der DRSF habe sich wie erwartet auch im letzten Jahr gut entwickelt. Es habe keine größeren Insolvenzen gegeben, die auf das Fondsvermögen Auswirkungen gehabt hätten. Auch der „emotionale Stresspunkt“ zum Stichtag 31.12., der ja für viele Unternehmen den Geschäftsjahresabschluss darstelle, habe nicht zu zusätzlichen Insolvenzen geführt.

Der Fonds zeige weiterhin eine gute Entwicklung. Schließlich sei der Aufbau des Fondsvermögens, der ursprünglich bis 2027 vorgesehen gewesen sei, schon jetzt abgeschlossen und man habe das Zielkapital von 750 Millionen Euro bereits erreicht. Der Fonds sei stabil und weise Zahlen auf, die deutlich über den zum heutigen Zeitpunkt erwarteten Kennzahlen lägen. Zuletzt habe man gemeinsam mit dem Tourismusausschuss einen wesentlichen Weiterentwicklungsschritt umgesetzt, nämlich die Entgeltsenkung zum Ende des Jahres 2025 und zwar trotz der zuvor eingetretenen großen Insolvenz der FTI-Gruppe. Das sei ein weiterer Beleg dafür, dass der Fonds sich finanziell in einem sehr soliden Zustand befinde.

Gleichzeitig stelle sich aus Sicht des DRSF gerade in dieser Phase die Frage, wie man den Fonds mittel- und langfristig strategisch aufstellen und weiterentwickeln könne. Wo wolle man eigentlich in ein, drei oder fünf Jahren stehen? Das sei aus seiner Sicht der Anlass für den heutigen Austausch. Wie gehe man mit dem Instrument der Kreditmittellinienfinanzierung weiter um? Grundsätzlich sei vorgesehen, dass es eine Kreditmittellinie geben dürfe, die man im Moment aber nicht ausschöpfe. Wenn der Fonds sich weiterhin so entwickle, werde man sie wahrscheinlich auch in Zukunft nicht ausschöpfen. Mitte 2026 müsse die Anschlussfinanzierung geregelt werden. Ursprünglich seien dafür 325 Millionen Euro vorgesehen gewesen, aktuell seien es 200 Millionen Euro. Jetzt sei also die perfekte Gelegenheit, darüber nachzudenken, wie der Fonds das Instrument der potenziellen Fremdmittelaufnahme nutzen wolle, das zur Zeit nicht wirklich in Anspruch genommen werde. Das wiederum habe eine Rückwirkung bzw. Ausstrahlung auf weitere Gestaltungsparameter des Fonds.

Darüber hinaus gebe es das Thema „Entgeltsenkung“. Die letzte Entgeltsenkung habe man im vergangenen Jahr vollzogen. Weitere Entgeltsenkungen seien aus Sicht des DRSF finanzwirtschaftlich dennoch möglich.

Ein weiteres Thema sei die Risikobewertung der Unternehmen und deren Bepreisung. Bekanntlich habe der Fonds anfangs mit sehr pauschalen Sätzen gearbeitet und in der Berechnung der Sicherungen



5 Prozent für alle Unternehmen angesetzt. Dann seien weitere Kennzahlen eingeführt worden. Aktuell gebe es 199 im Fonds abgesicherte Unternehmen, bei denen diese Sicherheitsdarstellung nicht mehr sachgerecht sei. Deswegen habe der DRSF Vorschläge zur Weiterentwicklung unterbreitet. Dabei gehe es um Details, wie Sicherheiten berechnet, welche Arten von Sicherheiten zur Verfügung gestellt würden und welche Belastungen auf Seiten der Unternehmen daraus erwachsen.

Der letzte Aspekt betreffe das Thema „Kapitalanlage“. Der Fonds habe Stand heute rund 920 Millionen Euro an Fondsvermögen angespart. Die Tendenz sei bis auf weiteres steigend. Der Kapitalmarkt habe sich aber seit dem Winter 2021/2022 massiv gewandelt. Deswegen halte der DRSF es für geboten, über das Thema der Kapitalanlage nachzudenken.

Alle vier genannten Aspekte bzw. Schritte würden einander bedingen und könnten sich gegenseitig beeinflussen. Man könne diese Parameter zwar einzeln entscheiden, letztlich hingen sie aber finanzwirtschaftlich zusammen.

Vors. **Anja Karliczek** (CDU/CSU) eröffnet die erste Fragerunde und erteilt Abg. Leif Erik Bodin das Wort.

Abg. **Leif Erik Bodin** (CDU/CSU) dankt Prof. Arnaout für seine Stellungnahme und die unterbreiteten Vorschläge.

Eine Entgeltsenkung würde seine Fraktion grundsätzlich begrüßen, damit die Branche weiter entlastet werde. Im Raum stehe aber die Frage, wie diese ausgestaltet werden solle und ob im Einzelfall nicht differenziert werden müsse. So würden für Pauschalreiseveranstalter die gleichen Regelungen wie für Freizeitparks gelten. Für letztere seien auch niedrigere Entgeltsätze denkbar, weil dort keine Beförderungsleistung abgesichert werden müsse.

Zudem stelle sich mit Blick auf das sogenannte Entgeltzeitkonto die Frage, wie mit Unternehmen umgegangen werden solle, die neu in den Fonds einträten. Hierzu bitte er um Präzisierung der Vorschläge.

Abg. **Sebastian Münzenmaier** (AfD) begrüßt ebenfalls die in Aussicht genommene Entgeltsenkung. Er bitte um präzisierende Erläuterung zu den Themen „Entgeltgerechtigkeit“ und „Entgeltzeitkonto“.

Abg. **Stefan Zierke** (SPD) gibt zu bedenken, dass Freizeitparks oftmals über ein ganz anderes Vermögen verfügten. Wie fließe dieser Aspekt in die Bewertung ein?

Hinsichtlich der neu in den Fonds eintretenden Unternehmen (*Anm.: sog. Entgeltzeitkonto*) sei er der Meinung, dass man nicht differenzieren solle. Unternehmen, die seit Gründung des Fonds dabei seien, hätten seinerzeit auch einzahlen müssen, weil sie selbst noch nicht für ausreichende Sicherungssysteme gesorgt hätten und der Staat entsprechend eingesprungen sei.

Nach seiner Wahrnehmung lege das BMJV mit Blick auf die vorgelegten Vorschläge „die Zügel sehr eng an“ bzw. verhalte sich zurückhaltend, während das BMWF mehr den Fokus auf wirtschaftliche Entwicklung lege. Hierzu bitte er um eine Einschätzung.

Abg. **Stefan Schmidt** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) fragt, warum die Kreditmittellinie momentan nicht ausgeschöpft werde.

Zudem bitte er um Erläuterung, wie sich die vorgeschlagene Senkung der Entgelte um weitere 0,4 Prozentpunkte auf nur noch 0,1 Prozent auf das Fondsvermögen auswirken werde.

Wie bewerte die Bundesregierung bzw. das BMJV die seitens des DRSF vorgelegten Vorschläge? Schließlich müsse die Bundesregierung als Aufsicht diese Vorschläge ja noch genehmigen.

Zudem bitte er Prof. Arnaout, noch detaillierter zum Vorschlag der Erweiterung der *Asset*-Klassen vorzutragen.

Abg. **Katalin Gennburg** (Die Linke) bittet, noch genauer zum Thema „Kapitalanlagerichtlinie“ vorzutragen. Welche Konfliktlinien seien diesbezüglich absehbar – auch aus der Vorgeschichte des Fonds?



Sei es möglich, Nachhaltigkeitskriterien bei der Sicherheitsbemessung einzubeziehen?

Vors. **Anja Karliczek** (CDU/CSU) schließt die erste Fragerunde und erteilt Prof. Arnaout das Wort zur Stellungnahme. Im Anschluss solle RD Sangmeister vom BMJV zu Wort kommen.

Prof. Dr. Ali Arnaout (DRSF) erklärt zum Thema „Entgelte“, es wäre nach aktuellem Stand finanzwirtschaftlich möglich, die Entgelte weiter zu senken. Aktuell seien knapp 30 Milliarden Euro Umsatz durch die genannten 199 Unternehmen im Fonds repräsentiert. Ein halbes Prozent Entgelthöhe entspräche ungefähr 150 Millionen Euro Entgelteinnahmen pro Jahr. Eine weitere Senkung würde eine Entlastung von 120 Millionen Euro übers Gesamtjahr gerechnet bedeuten. 0,1 aufs Jahr gerechnet entsprächen 30 Millionen von 30 Milliarden. Das sei finanzwirtschaftlich darstellbar, ohne den Fonds in ein Risiko zu bringen. Lediglich der Zulauf an Mitteln würde langsamer werden. Aktuell verfüge der Fonds über ein Vermögen von gut 920 Millionen Euro.

Berücksichtigt werden müsse, wie viele Sicherheiten vorlägen. Der Rest müsse über das Entgeltvermögen und die Kreditmittellinie finanziert werden, auf die man im Falle mangelnder Liquidität zurückgreifen müsse.

Wenn man aktuell nicht über eine weitere Entgeltsenkung nachdenke, werde der Fonds weiterhin rund 150 Millionen pro Jahr einnehmen. Das Fondsvermögen würde weiter steigen. In dieser Situation würde gar keine Kreditmittellinie mehr benötigt, weil das absicherungspflichtige Umsatzvolumen minus die Sicherheiten des größten und mittleren Reiseunternehmens durch das Entgeltvolumen repräsentiert und gegenfinanziert wären.

Daher sei die Frage berechtigt, ob das eigentlich im Sinne des Gesetzgebers sei. Schließlich habe man gleichzeitig geregelt, dass man bis zu 25 Prozent durch eine Kreditmittellinie gegenfinanzieren könne. Keine Kreditmittellinie vorzusehen, hielte er jedoch für riskant, weil man nie wissen könne, was noch passieren könne. Deswegen sei es geboten, über die Höhe der Linie noch mal nachzudenken.

Als man das Zielkapital in Höhe von 750-Millionen Euro Ende 2023 erreicht habe, habe man gleichzeitig eine Kreditmittellinie von 325 Millionen Euro eingedeckt. Der DRSF sei über die gesetzlich regulierte 25-Prozent-Quote vom Zielkapital hinausgegangen, weil das seinerzeit notwendig gewesen sei. Denn dadurch habe man die Staatsbürgschaft zurückgeben können, die deutlich teurer gewesen sei, als die Bereitstellungsgebühren für diese Kreditmittellinie.

Zum Thema der Ausgestaltung, beispielsweise bei Freizeitparks, führt er aus, Freizeitparks hätten gänzlich andere Geschäftsmodelle als klassische Reiseveranstalter. Auch bei den klassischen Reiseveranstaltern gebe es sehr unterschiedliche Modelle – zum Beispiel internationale, nationale, erdgebundene, luftgebundene und schiffsgebundene. Nach seiner Einschätzung sei es durchaus richtig gewesen, zu Beginn des Fonds mit pauschalen Entgelten zu arbeiten. Seinerzeit, 2021 während Corona, sei die Branche am Boden gelegen. Aber nun sehe man aus den Erfahrungen der sieben bisherigen Insolvenzen, dass sich die Strukturen sowie die Wert- und Mengengerüste ganz anders darstellten. Mittlerweile habe man Erfahrungswerte, was es koste, einen Gast aus einem Zielgebiet nach Hause zu holen. Das sei im Einzelfall sehr unterschiedlich, je nach Reiseform und Destination.

Der DRSF habe dazu einen Vorschlag entwickelt, mit dem *Cluster*, also Gruppen, gebildet würden. Man habe inzwischen Unterscheidungsmerkmale identifiziert, zum Beispiel zwischen saisonalen Veranstaltern und solchen Veranstaltern, bei denen es kaum Saisonalität gebe. Und man sehe durchaus Veranstalter wie die Freizeitparks, bei denen Saisonalität kaum eine Rolle spiele. Dort werde sehr kurzfristig gebucht und die Kunden reisten mit dem Auto an. Wenn etwas passiere, führen sie mit dem Auto wieder nach Hause. Das seien atypische Anbieter. Der DRSF habe ein Konzept dazu erarbeitet, wie man zwischen diesen drei Gruppen und deren Risiken unterschiedlich kalkulieren könne. Der wesentliche Faktor seien die Rückhol- bzw. Repatriierungskosten. Dann gelange man zu unterschiedlichen Ergebnissen. Wenn man die Bilanzen dieser drei Gruppen vergleiche, sei deutlich zu erkennen, dass die Bilanzstrukturen deutlich unterschiedlich seien,



insbesondere das Verhältnis von Eigenkapital und Fremdkapital und das Verhältnis zwischen erhaltenen Kundengeldanzahlungen zur Bilanzsumme etc. Er glaube, jetzt sei eine gute Zeit, auf diese Aspekte den Fokus zu richten und das ganze Konzept darauf auszurichten.

Die Bepreisung der Sicherheit hänge eng mit der Kapitalausstattung zusammen. Dabei richte der DRSF immer den Blick auf die Zahlen des größten und mittleren Reiseunternehmens in Deutschland. Der größte Reiseveranstalter Deutschlands sei bekanntlich sehr saisonal aufgestellt und diesen würden solche Änderungen wahrscheinlich gar nicht so betreffen. Ziel sei es also, *Cluster* nach Geschäftsmodellen, Saisonalität und Typologie zu bilden.

Beim Thema „Entgeltgerechtigkeit“ sei er sich bewusst, dass das Gerechtigkeitsempfinden der Betroffenen unterschiedlich ausfalle. Man könne es nicht allen recht machen. Das Thema habe man mit der Aufsicht vom BMJV sehr intensiv diskutiert. Im Kern gehe es auch juristisch um die Frage, ob man Gleichbehandlung *ab* einem Zeitpunkt oder Gleichbehandlung *für* einen Zeitraum schaffen wolle. Aus Gesprächen wisse er, dass das Ungerechtigkeitsempfinden in der Branche im Moment nicht gering sei. Ihm sei auch bewusst, dass die Politik eine Präferenz dafür habe, Gleichbehandlung *ab* einem Zeitpunkt zu schaffen. Bei einer weiteren Entgeltsenkung werde dieses Ungerechtigkeitsgefühl wahrscheinlich verstärkt werden. Es werde Stimmen geben, die dahingehend argumentierten, dass diejenigen Unternehmen, die schon länger in den Fonds eingezahlt hätten, mehr geleistet hätten als diejenigen, die später hinzugekommen seien.

Ein Lösungsansatz für dieses Problem bestehe darin, dass man den Zeitraum, in dem die schon seit Gründung des Fonds einzahlenden Unternehmen den ursprünglichen, höheren Entgeltsatz von einem Prozent bis zur Entgeltabsenkung zum 1. November 2025 bemesse. Neu in den Fonds eintretende Unternehmen müssten bei ihrem Eintritt dann auch für diesen Zeitraum zunächst den höheren „alten“ Entgeltsatz von einem Prozent zahlen. Erst zeitversetzt würden diese „neuen“ Unternehmen in den Genuss des niedrigeren Entgeltsatzes gelangen. Das mache die

Rechnung vielleicht ein bisschen aufwendiger, aber dem Grunde nach sei es nur eine Formel, die man hinterlegen könne. Wenn es zukünftig eventuell auch wieder Entgeltsteigerungen gebe, könne man auch diesen Steigerungsschritt abbilden. Das würde aber bedeuten, dass auch die, die später hinzugekommen seien, auch später wieder einer höheren Entgeltbemessung unterworfen wären. Das wäre die Logik, die man durchaus berechnungstechnisch abbilden könne und mit der Gleichbehandlung gewährleistet wäre.

Was die unterschiedlichen Sichtweisen auf den Fonds zwischen BMW und der Aufsicht durch das BMJV anbelange (Frage des Abg. Zierke), wolle er betonen, dass für den DRSF selbst der Verbraucherschutz im Vordergrund stehe. Das sei der Kernauftrag des Fonds. Dabei behalte man selbstverständlich die Situation der Reisewirtschaft mit im Blick. Auf Basis der jüngsten Jahresabschlüsse verfüge der DRSF über zahlreiche Analysedaten und Langzeitanalysen. Anhand dieser lasse sich erkennen, dass zwar nominal die Umsätze gestiegen seien und weiter ansteigen würden. Richtig sei aber auch, dass die Renditen nicht wüchsen. Die Reisewirtschaft stehe unter Kostendruck durch gestiegene Kosten für Treibstoff, Personal, Lebensmittelkosten und allgemeine Lebenskosten. Deshalb seien auch die Margen unter Druck geraten. Das alles lasse sich anhand der Jahresbilanzen erkennen. Die Umsatzrenditen seien rückläufig. Das sei ein Warnsignal. Das lasse sich auch anhand der zurückgehenden Eigenkapitalquoten erkennen. Wenn Verluste gemacht würden, schrumpfe auch das Eigenkapital. Deswegen sei es naheliegend, die Unternehmen, die unter Druck gerieten, zu entlasten, damit sie wieder „Luft holen“ könnten. Das helfe auch, künftige Insolvenzen zu vermeiden. Er persönlich befürworte daher wirtschaftspolitisch Entlastungen.

Zum Thema „Aufsicht“ führt er aus, die staatliche Aufsicht sei sicherlich in der Sache geboten, gleichwohl nehme der DRSF eine Sonderrolle ein. Nach seiner Ansicht müsse die Aufsicht sowohl die originär aufsichtsrechtliche als auch die wirtschaftspolitische Komponente im Blick haben. Darüber hinaus gelte es, die Verbraucherschutzkomponente zu berücksichtigen. Dieser Dreisatz müsse ausbalanciert werden.



Prof. Arnaout kommt sodann auf das Thema „Kapitalanlage und Assetklassen“ zu sprechen. Seinerzeit, bei Gründung des Fonds, sei das Kapitalmarktumfeld ein ganz anderes gewesen als heute. Man sei gerade aus einer Niedrigzinsphase bzw. Negativzinsphase herausgekommen und die Renditen seien äußerst gering gewesen. Zwischenzeitlich habe es eine deutliche Inflation gegeben, die inzwischen wieder zurückgegangen sei. Zu Beginn des Fonds sei der Fokus darauf gerichtet gewesen, erst einmal Vermögen aufzubauen, Geld „einzusammeln“, sicher anzulegen und zu schauen, ob der Fonds funktioniere. Fakt sei, dass man das angesparte Vermögen bislang nicht vollständig gebraucht habe. Man stelle regelmäßig Modellrechnungen an und rechne jedes Jahr mit einem durchschnittlichen Abfluss von 51 Millionen Euro. Dieses Modell basiere auf statistischen Rechnungen. Größere Einschlüsse seien zwar nicht komplett auszuschließen, insgesamt sei man jedoch in eine Situation am Kapitalmarkt gekommen, dass der Ertrag aus dem Portfolio des Fonds gerade mal auf Inflationsniveau liege. Aktuell werde das im Fonds angelegte Geld nur mit 2,4 Prozent verzinst, während das Inflationsniveau auf einem ähnlich hohen Niveau liege. Es habe aber durchaus schon Monate gegeben, in denen der Fonds reale Kaufkraftverluste habe hinnehmen müssen. Deswegen plädiere er dafür, die Kapitalanlagerichtlinie so weiterzuentwickeln, dass es Möglichkeiten gebe, Gelder auch anders anzulegen, nämlich so, wie es der Kapitalmarkt empfehle. Man wolle keinen Freibrief für Spekulationen. Der Schutz des Fondsvermögens liege im ureigenen Interesse des DRSF. Aber man würde gerne den Ertrag maximieren. Dazu habe man sich mit Experten beraten und Modellrechnungen angestellt. Die Überlegung betreffen im Wesentlichen die sogenannten Asset-Klassen. Heute lege der DRSF in hochliquide Anleihen und Wertpapiere an. Es sei aber an der Zeit, zumindest einen geringen Anteil an Aktien in das Anlageportfolio aufzunehmen, um sicherzustellen, dass die Rendite zumindest die Inflation übertreffe.

Der DRSF habe zwischenzeitlich versuchsweise einmal noch nicht disponierte Mittel auf ein Tagesgeldkonto gelegt und mit diesem deutlich mehr Zinsen verdient als beim originären

Kapitalanlagepartner – in der Spitze 3,9 oder 3,95 Prozent. Das seien die Überlegungen, die den DRSF derzeit motivierten und dafür sollte die Richtlinie überprüft und überarbeitet werden. Vorstellbar sei, dass man hierzu eine Art Expertengremium zu Rate ziehe, die den Fonds dabei unterstütze.

Das Thema „Nachhaltigkeitskriterien“ (Frage der Abg. Gennburg) erörtere man regelmäßig mit den Kapitalanlagepartnern. Dazu gebe es entsprechende Standards – beispielsweise keine Investitionen in Waffen oder ähnliches. Dazu habe jedes Institut seinen eigenen Katalog. Die Kataloge der verschiedenen Institute ähnelten sich nach seinem Eindruck. Ob „nachhaltige“ Investitionen eine bessere Rendite brächten, sei dahingestellt. Der DRSF prüfe die Konditionen und nicht akzeptable Anlageformen würden definitiv nicht in das Anlageportfolio des Fonds übernommen. Nicht zusagen könne er aber, dass ausschließlich sogenannte „grüne Investments“ in das Portfolio des Fonds aufgenommen würden.

RD Christian Sangmeister (BMJV) dankt für die Möglichkeit, an diesem Fachgespräch als Vertreter des BMJV teilnehmen zu dürfen.

Bekanntlich gehe die Insolvenzabsicherung auf die Vorgaben der EU-Pauschalreiserichtlinie zurück. Deswegen gehe es aus Sicht des BMJV schwerpunktmäßig um die Frage, ob mit dem derzeitigen deutschen System ein effektives Insolvenzversicherungssystem geschaffen worden sei, welches die EU-Vorgaben für Pauschalreisen erfülle.

Die EU-Pauschalreiserichtlinie befinde sich gerade in der Überarbeitungsphase. Im Zuge dessen sei noch einmal betont worden, wie wichtig die Insolvenzabsicherung sei. Das BMJV sei überzeugt, dass Deutschland mit seinem System gut aufgestellt sei. Gleichwohl stehe aber auch noch eine Evaluierung des Systems an. Diese Evaluierung sei seinerzeit bei Verabschiedung des Reisesicherungsfondsgesetzes (RSG) angekündigt worden. Im Rahmen der Evaluierung solle auch das in Deutschland eingeführte System auf den Prüfstand gestellt werden. Mit der Vorgabe, dass es nur einen Reisesicherungsfonds geben solle, habe man sich in Deutschland gewissermaßen für ein staatlich angeordnetes Monopol entschieden. Das



dürfe man nicht vergessen. Denkbar sei aber im Sinne einer Marköffnung, dass es noch weitere Fonds geben könne. Im Zuge der Evaluierung stelle sich gewissermaßen die Systemfrage. Dabei werde man auch Fragen der Weiterentwicklung, die sich aus dem Koalitionsvertrag ergäben, einbeziehen. Auch die finanzielle Belastung der Reisebranche werde mit in den Blick genommen.

Zu den Stichworten „Effektivität und Effizienz der Insolvenzabsicherung“ habe das BMJV zuletzt im Dezember gemeinsam mit der Reisebranche und dem DRSF eine Veranstaltung durchgeführt. Dort habe das BMJV insbesondere darauf hingewiesen, dass beim Thema „Bearbeitungsgeschwindigkeit“ noch Nachsteuerungsbedarf gesehen werde. Die Bearbeitung von Schadensfällen müsse noch beschleunigt werden. Dazu befinde man sich in einem guten Austausch mit dem DRSF und der Reisebranche.

Was mögliche Entgeltsenkungen anbelange, habe das BMJV immer die Position vertreten, dass man seitens der Aufsicht alle Entgeltsenkungen mittragen werde, die im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben stünden. Ob die von Prof. Arnaout in Aussicht gestellte Senkung auf 0,1 Prozentpunkte realistisch sei, wolle er hier und heute aber in Frage stellen. Angesichts eines Gesamtumsatzes der Branche von 30 Milliarden Euro sei zu bedenken, dass dann bei einem Entgeltsatz von 0,1 Prozent dem Fonds jährlich circa 30 Millionen Euro zuflössen. Allein die Verwaltungskosten des DRSF betrügen aktuell in etwa 20 Millionen Euro. Zudem überstiegen die Umsatzsteigerungen des größten Reiseanbieters in Deutschland diese 30 Millionen Euro im Jahr. Deswegen sei aus seiner Sicht fraglich, ob die in Aussicht gestellte Entgeltsenkung rechnerisch aufgehen werde.

Letztlich sei aber entscheidend, dass die verschiedenen Zahnräder ineinandergriffen. Wenn das Zielkapital während eines Jahres erreicht werde, werde das BMJV einer Entgeltsenkung zustimmen.

Zur Frage des „Entgeltzeitkontos“ erklärt er, sein Haus habe in diesem Zusammenhang in der Tat Bedenken in Bezug auf die Wettbewerbsgerechtigkeit. Prof. Arnaout habe zu

Recht ausgeführt, es gebe in der Branche zurzeit einen erheblichen Margendruck. Das habe Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit. Wenn nun Reiseanbieter unterschiedliche Beiträge leisten müssten, hätte das natürlich Auswirkungen auf die Wettbewerbsbedingungen. Damit habe sein Haus Probleme, zumal es eine gesetzliche Verpflichtung für alle Reiseanbieter gebe, im Reisesicherungsfonds abgesichert zu sein.

Was die Anpassung des Sicherheitenkonzeptes anbelange, sehe das RSG nur vor, dass der DRSF Sicherheiten in Anspruch nehmen *könne*, aber nicht *müsse*. Der DRSF habe also einen ziemlich großen Gestaltungsspielraum. Er müsse nur dafür Sorge tragen, dass gleiche Insolvenz- und Schadensrisiken auch gleich behandelt würden. Gleiche Risiken dürften nicht ungleich behandelt werden. Ansonsten habe der DRSF ein ziemlich weitgehendes Einschätzungsermessen. Das habe man in den vergangenen Jahren immer wieder angesprochen, gerade mit Blick auf Freizeitparks und Busreiseanbieter. Diese Themen seien schon seit Jahren bekannt. Er habe den Eindruck, dass zu diesem Themenkomplex auf Seiten des DRSF inzwischen genügend Informationen, Erkenntnisse, Daten und Kapazitäten vorlägen, um das Thema anzugehen. Deswegen sollte das Thema angegangen werden und das BMJV sei offen dafür.

Bei den saisonal anpassbaren Sicherheiten müsse gewährleistet werden, dass diese Sicherheiten auch insolvenzfest sein müssten. Eine Sicherheitsgestaltung, die der Insolvenzanfechtung im Zeitpunkt der Insolvenzantragstellung unterliege, helfe dem DRSF nicht weiter. Deswegen müsse man Konzepte entwickeln, die diese Problematik abbildeten. Der vom DRSF aufgezeigte Weg sei durchaus gangbar.

Was die Erhöhung der Kreditmittelquote anbelange, bestehe aktuell die Möglichkeit, dass der DRSF 25 Prozent des Zielkapitals durch eine Kreditmittellinie abbilde. Diese Möglichkeit werde aktuell nicht ausgeschöpft. Der DRSF habe bislang einen Konsortialkreditvertrag verhandelt, mit dessen Bedingungen das BMJV aus aufsichtsrechtlicher Sicht nicht ganz zufrieden gewesen sei. Seinerzeit habe das BMJV nur mit Bedenken zugestimmt, gleichzeitig aber artikuliert, dass die Bedingungen dieses Vertrages verbessert



werden müssten. Aus Sicht des BMJV sei maßgebliches Kriterium, dass es sich um eine *unwiderrufliche* Kreditzusage handeln müsse. Dieses Kriterium habe man dem DRSF mit Schreiben vom 29. Dezember 2025 nochmal aufgegeben. Dann könne diese Kreditmittellinie selbstverständlich ausgeschöpft werden. Ob man darüber hinaus noch über die 25 Prozent hinausgehen bzw. eine gesetzliche Änderung herbeiführen wolle, müsse seines Erachtens nochmal geprüft werden. Es stelle sich die Frage, wie weit man eine europarechtlich vorgegebene Insolvenzabsicherung auf insofern „unsichere“ Füße einer kreditmittelfinanzierten Absicherung stellen wolle. Man habe bisher nur einmal einen Kreditvertrag schließen können. Der DRSF sei seit 2023 gebeten worden, zu prüfen, ob Kreditverträge nicht zu besseren Bedingungen geschlossen werden könnten. Bisher habe der DRSF immer zurückgemeldet, das sei nicht möglich. Deswegen müsse perspektivisch geschaut werden, was in Zukunft möglich sei. Ziel sei es, den neuen Kreditmittelvertrag bis Ende des ersten Quartals 2026 abzuschließen. Das warte das BMJV mit Spannung ab und sodann könne man über Weiterentwicklungen nachdenken.

Die Kapitalanlagerichtlinie gehe auf eine Vorgabe aus der Reisesicherungsfonds-Aufsichtsverordnung zurück. Dort werde geregelt, wie die Finanzmittel angelegt werden dürften. Diesbezüglich seien seines Erachtens Weiterentwicklungen denkbar. Es stelle sich dann aber die Frage, wie viel Risiko man bei der Anlage der Mittel eingehen wolle. Er sehe jedenfalls die Möglichkeit, auf die neuen Gegebenheiten am Kapitalmarkt zu reagieren.

Vors. **Anja Karliczek** (CDU/CSU) dankt Prof. Arnaout und RD Sangmeister für die Beantwortung der Fragen und eröffnet die zweite Fragerunde.

Abg. **Leif Erik Bodin** (CDU/CSU) nimmt Bezug auf die Ausführungen von Prof. Arnaout, wonach der DRSF aktuell damit befasst sei, unter den Reiseanbietern verschiedene Typen zu identifizieren und dementsprechende *Cluster* zu bilden, an die dann ggf. verschiedene Entgelte geknüpft würden. Sei dafür eine Änderung der Rechtsgrundlagen erforderlich und erwachsen daraus ggf. bürokratische Belastungen für die

Unternehmen? Wie solle das konkret ausgestaltet werden?

Angesprochen worden sei auch das Thema des „Realwertverlust des Fonds“ vor dem Hintergrund der Inflation. Müsse zur Behebung des Problems die Verordnung durch das BMJV angepasst werden? Hierzu sei das BMJV im RSG ermächtigt worden. Oder müsse auch der Gesetzgeber aktiv werden und das RSG anpassen?

Prof. Arnaout habe auch darüber berichtet, in welcher Reihenfolge die Leistungen des Fonds zu tätigen seien und in diesem Kontext den Begriff „Wasserfall“ verwandt. Er bitte darum, diesen Begriff und die dahinterstehenden finanzwirtschaftlichen Mechanismen näher zu erläutern – auch mit Blick auf den Verbraucherschutz.

Abg. **Erhard Brucker** (AfD) erkundigt sich, ob es seitens des DRSF als notwendig erachtet werde, den Auszahlungsprozess im Versicherungsfall zu beschleunigen. Falls ja: Welche Möglichkeiten gebe es, Bemühungen in diese Richtung politisch zu unterstützen?

Abg. **Stefan Zierke** (SPD) gibt mit Blick auf die Frage des Entgeltzeitkontos zu bedenken, dass Gerechtigkeit immer eine Frage der Perspektive sei. Früher sei es gerecht gewesen, dass alle Unternehmen gleichermaßen eingezahlt hätten. Er persönlich würde es als ungerecht empfinden, wenn neu eintretende Marktteilnehmer mehr zahlen müssten. Das sei nichts anderes als eine Marktverschiebung.

In diesem Zusammenhang wolle er grundsätzlich anmerken, dass es sich bei den vereinnahmten Geldern nicht um das Geld der Unternehmen, sondern das der Kunden handele. Er kenne keinen Unternehmer, der aus seiner privaten Tasche das Entgelt einzahle. Vielmehr würde das eine Prozent an Entgelt auf den Reisepreis aufgeschlagen.

Seine Frage laute: Innerhalb welches Zeitraums sollten die vorgeschlagenen Reformen umgesetzt und ggf. Gesetze bzw. Verordnungen geändert werden?



Abg. **Stefan Schmidt** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) erkundigt sich daran anschließend nach dem Zeitplan für die avisierte Reform bzw. Weiterentwicklung des Fonds. Er habe aus den bisherigen Wortbeiträgen den Eindruck gewonnen, dass der DRSF am liebsten sehr zeitnah die Reformen in Angriff nehmen würde, während das BMJV eine eher abwartende Haltung einnehme und Zeit zur Prüfung einfordere.

RD Sangmeister habe auf die Evaluierung des Systems der Insolvenzabsicherung für Pauschalreisen hingewiesen. Er frage sich, ob die erfolgreiche Bewältigung der FTI-Insolvenz nicht schon eine ausreichende Form der Evaluation gewesen sei. Wann solle diese Evaluierung stattfinden, damit man bald zu einer Entscheidung komme?

RD Sangmeister habe ausgeführt, das BMJV werde alle Entgeltsenkungen mittragen, soweit sie rechtlich möglich seien, habe das aber zugleich in Frage gestellt. Daher wolle er Prof. Arnaout konkret fragen, wie er die rechtliche Perspektive bewerte. Seien die vorgelegten Vorschläge des DRSF rechtlich bereits geprüft, so dass sie zeitnah umgesetzt werden könnten?

In der Frage der Entgeltzeitkonten stimme er RD Sangmeister und Abg. Zierke zu. Auch er sei der Meinung, man brauche ein gerechtes „*Level-Playing-Field*“ (Anm.: *faire Wettbewerbsbedingungen*) für die Unternehmen.

Ansonsten fühle er sich aufgrund der Ausführungen von RD Sangmeister etwas ratlos. Sinngemäß habe dieser ausgeführt, alles müsse noch geprüft werden. Was heiße das genau? Bis wann werde geprüft und wann würden die nächsten Schritte eingeleitet? Er verstehe die Aufgabe des BMJV darin, zügig zu agieren und nicht abzuwarten.

Seine letzte Frage richte sich an Prof. Arnaout. Sei die Insolvenzabwicklung der FTI inzwischen vollständig abgeschlossen? Welche Lehren könne man aus dieser großen Insolvenz für künftige ziehen?

Abg. **Katalin Gennburg** (Die Linke) erklärt, sie habe aus der bisherigen Debatte vor allem

mitgenommen, dass ziemlich viel Geld im Fonds vorhanden sei. Das sei doch sehr positiv. Derzeit wisse man nicht, was die Zukunft bringe. Man lebe in unsicheren Zeiten mit mehreren Kriegen in der Welt und wisse nicht, was morgen passieren könne. Es könne sein, dass das Geld dann doch schnell gebraucht werde. Deshalb stelle sie die Frage: Warum lasse man nicht alles, wie es sei? Sie könne keinen dringenden Änderungsbedarf erkennen. Dann hätte man zwar viel Geld, was vorgehalten werde. Aber der Staat sei keine Bank. Der Staat müsse nicht spekulieren oder irgendwo Kapital anlegen. Deswegen würde sie dafür plädieren, dass Sicherheit an erster Stelle stehe.

Prof. Dr. Ali Arnaout (DRSF) beginnt mit der Beantwortung der Frage (Abg. Bodin) nach der Clusterbildung. Dem DRSF lägen inzwischen alle Grundlagen und Daten vor, die er dazu benötige. Man verfüge inzwischen für einen Zeitraum von vier Jahren über die Jahresabschlüsse, Quartalsabschlüsse und auch operative Daten. Soweit weiterer Informationsbedarf bestehe, könne man diese Informationen bei den Einzelunternehmen erfragen. Die meisten Unternehmen arbeiteten bis auf ganz wenige Ausnahmen sehr gut mit dem DRSF zusammen. Er persönlich habe den Eindruck, dass sich das Vertrauen der Unternehmen in den DRSF in den letzten Jahren positiv entwickelt habe.

Er geht sodann auf die sogenannte Wasserfall- Thematik ein (Frage des Abg. Bodin), also die Reihenfolge der Inanspruchnahme von Finanzmitteln aus verschiedenen Quellen. Es gebe drei Quellen der Finanzierung einer Insolvenz. Die erste Quelle sei die Sicherheit des Unternehmens. Wenn ein Unternehmen in Insolvenz gerate, werde diese Sicherheit sofort eingezogen und „wandere“ auf ein gesondertes Konto. Mit diesen Mitteln würden zunächst die Folgen der Insolvenz beglichen. Der DRSF sei gegenüber dem Insolvenzverwalter als Rechtsnachfolger verpflichtet, nachzuweisen, dass der DRSF dieses Geld richtig verwendet habe. Die zweite Quelle sei das Fondsvermögen, also das Entgeltvermögen, das eingenommen worden sei und auf einem separaten Konto liege. Die dritte Quelle wäre die Kreditmittellinie. Derzeit sei es so geregelt, dass der DRSF im Moment der Insolvenz zunächst die Sicherheit ziehe. Wenn diese Mittel aufgebraucht



seien, werde das Fondsvermögen in Anspruch genommen.

Das sei auch im Falle FTI so gewesen, allerdings erst im Frühjahr 2025, also neun Monate nach Eintritt der Insolvenz. Erst dann habe man den ersten Euro vom Fondsvermögen zur Erstattung von Kundengeldansprüchen verwenden müssen. Das sei erneut ein Hinweis darauf, dass man über eine Überarbeitung der Kapitalanlagerichtlinie nachdenken müsse. Die derzeitige Kapitalanlagerichtlinie gebe vor, dass das Geld nach sieben Tagen liquidierbar sein müsse. Aber diese schnelle Liquidierbarkeit bringe eben einen geringeren Ertrag und sei, wie das Beispiel FTI gezeigt habe, nicht notwendig gewesen, weil die Sicherheiten zum Großteil ausgereicht hätten.

Aber der „Wasserfall“ habe auch noch eine andere Bedeutung. Angenommen eine Insolvenz sei so groß, dass die Sicherheit des Unternehmens nicht reiche und demnach das Fondsvermögen genutzt und aufgebraucht werden müsse. Erst danach werde die Kreditmittellinie in Anspruch genommen. In diesem Zeitpunkt wäre das Fondsvermögen auf „Null“. Die Sicherheit wäre ausgegeben und der Fonds hätte kein Guthaben mehr. Wenn man in diesem Moment die Kreditmittellinie in Anspruch nehmen wolle, ginge man in eine echte Negativverschuldung. Der Fonds würde ohne Kapital in die Verschuldung gehen. Bekanntlich sei ein solches Vorgehen finanzwirtschaftlich kaum darstellbar. Es gelte allgemein der Grundsatz, dass ohne Eigenkapital keine Kreditwürdigkeit gegeben sei und umgekehrt gelte, je höher das Eigenkapital, desto höher die Kreditwürdigkeit.

Damit komme er auch zur Frage der Abg. Gennburg, warum der DRSF eigentlich Änderungsbedarf sehe. Die Antwort laute: Mit einer Erhöhung der Kreditmittellinie könne man die Schutzwirkung und Reichweite des Fonds deutlich erhöhen. Das sei möglich, ohne die Kosten dafür zu erhöhen.

Der DRSF stelle regelmäßig Schadenssimulationen an und lasse durch externe Gutachter durchrechnen, wie wahrscheinlich es sei, dass mehrere Unternehmen nacheinander insolvent gingen. Hierbei habe sich gezeigt, dass die Summe

der Kundengeldeinlagen des derzeit größten deutschen Reiseunternehmens inzwischen eine Höhe erreicht habe, mit der der umsatzstärkste Monat des Jahres abgesichert sei. Wenn man weiter Entgelte einsammele, nehme der Fonds mehr Geld ein, als nach der aktuellen gesetzlichen Regulierung erforderlich sei. Deswegen sei die Frage berechtigt, warum man angesichts solch einer guten Lage die Belastung für die Unternehmen nicht verringere. Wenn man weiter Entgelte in Höhe von einem halben Prozent erhebe, werde man knapp 150 Millionen Euro jährlich einnehmen. Das sei teures Geld. Geld, das man über eine Kreditmittellinie günstiger beschaffen könne. Es sei manchmal günstiger, über Fremdkapital eine Finanzierung abzusichern. Das sei der sogenannte *Leverage*-Effekt. Den wolle der DRSF nicht ausreizen, aber die derzeitige Praxis sei das Gegenteil dessen, was eigentlich wirtschaftlich geboten sei.

Eine weitere Implikation des „Wasserfalls“ sei Folgendes: Im Falle einer Insolvenz werde zunächst die Sicherheit des insolventen Unternehmens gezogen, um die Verbraucheransprüche zu befriedigen – beispielsweise in Höhe von 50 Millionen Euro. Wenn diese aufgebraucht seien, könne man weitere 50 Millionen Euro aus dem Fondsvermögen entnehmen. Weitere 50 Millionen Euro könnten sodann aber aus der Kreditmittellinie finanziert werden. Auf diese Weise würde das Verhältnis von Vermögen zur Kreditlinie gewahrt. Wenn das nicht reiche, könnten die nächsten 30 Millionen wieder aus dem Fondsvermögen und weitere 30 Millionen aus der Kreditlinie gezogen werden. Mit jeder Senkung des Vermögens sinke die Kreditwürdigkeit des Fonds. Es sei nicht geboten, das gesamte Eigenkapital aufzubrauchen, solange man billigeres Geld vom Kapitalmarkt in Anspruch nehmen könne. Das Geld der Banken sei billiger als das Geld der Unternehmen. Denn die Eigenkapitalrefinanzierungskosten der Unternehmen seien mit Zinsen in Höhe von derzeit acht bis zehn Prozent deutlich höher. Demgegenüber müsse der Fonds für die Kreditlinie nur eine Bereitstellungsgebühr von 55 Basispunkten, also 0,55 Prozent, zahlen. Das seien einfach weniger Zinsen, als die Unternehmen derzeit zahlen müssten. Man müsse überlegen, wie die Finanzierungsbelastung der Unternehmen, die



die Entgelte für den Fonds zahlen müssten, gesenkt werden könnten. Aus seiner Sicht habe der Fonds die Möglichkeit, das günstiger darzustellen und dadurch die Unternehmen zu entlasten.

Er hoffe, dass es ihm gelungen sei, diesen komplexen Wasserfalleffekt zu erklären. Es gehe um die Reihenfolge der Inanspruchnahme von Geldern und das Risiko, das irgendwann das Fondsvermögen aufgebraucht sein könne. Genau letzteres wolle man aber vermeiden, nämlich das Grundvermögen des Fonds anzugreifen.

Zum Auszahlungsprozess (Frage des Abg. Brucker) führt er aus, die Auszahlung könne noch schneller realisiert werden. 70 bis 80 Prozent der Zeit zur Abwicklung einer Insolvenz habe der DRSF darauf verwenden müssen, um Daten zu verproben, zu validieren, zu konsolidieren und auszuwerten. Deswegen bringe der DRSF diesen Punkt auch in seiner öffentlichen Kommunikation an. Der Fokus müsse darauf gerichtet werden, dass die Unternehmen imstande und bereit seien, dem DRSF ihre Daten in der vereinbarten und notwendigen Form zu liefern. Dann könne der DRSF deutlich schneller auszahlen. In vielen Fällen habe der DRSF schon nach drei bis vier Wochen die Auszahlung realisieren können, also deutlich schneller als bei der FTI-Insolvenz. Bei der FTI hätten zwar schon bis November 2024 200 Millionen Euro ausbezahlt werden können. Die letzten 70 Millionen Euro Erstattung für die FTI hätten über ein Jahr gedauert. Dieser Teil der Auszahlung habe so lange gedauert, weil die Qualität der Daten nicht immer gestimmt habe. Letztlich sei die Geschwindigkeit der Auszahlung eine Folge der Qualität der Daten. Mit diesem Thema werde man sich in diesem Jahr technologisch, aber auch kommunikativ intensiv befassen. Die Unternehmen müssten verstehen, dass die Vorhaltung guter Datensätze Voraussetzung für aktiven Verbraucherschutz sei. Je schneller die Daten in guter Qualität vorlägen, desto schneller könne ausgezahlt werden. Diese Erstattungsgelder flössen direkt wieder in neue Buchungen und damit zurück in die Branche.

Interessant sei es in diesem Zusammenhang, dass im Nachgang der FTI-Erstattungsprozedur rund 200 Millionen Euro direkt zurück in die Branche in Form von neuen Buchungen geflossen seien. Das

sei für die Branche gewissermaßen eine Sonderkonjunktur im Herbst 2024 gewesen. Der Gesetzgeber könne an dieser Stelle nichts tun. Die Bereitstellung „guter“ Daten sei Aufgabe der Branche.

Zum Wortbeitrag des Abg. Zierke führt er aus, viele Unternehmer argumentierten, dass „ihr“ Geld beim Fonds liege. Dem halte er regelmäßig entgegen, das sei nicht das Geld der Unternehmen, sondern dass das ein Vermögen sei, welches zum Schutz des Verbrauchers aufgebaut worden sei.

Was den Zeitrahmen zur Umsetzung der heute vorgestellten Vorschläge, insbesondere einer Entgeltensenkung, anbelange (Frage der Abg. Zierke und Schmidt), sei er der Meinung, dass man das meiste im ersten Quartal 2026 regeln und entscheiden könne. Die Reform der Kapitalanlage und der Sicherheiten werde ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen und müsste im Detail noch diskutiert werden.

Anmerken wolle er in diesem Zusammenhang, dass man die heute vorgeschlagenen Maßnahmen nicht von der Überarbeitung der EU-Pauschalreise-Richtlinie abhängig machen sollte. Er wisse, dass das BMJV das etwas anders bewerte. Er sehe jetzt im Jahr 2026 ein günstiges Zeitfenster, diese Reformen anzugehen. Die heute präsentierten Vorschläge verstehe er letztlich als Validierung des DRSF aus den bislang gesammelten Erfahrungen. Man könne sicherlich auch noch eine weitere Evaluierung durchführen, aber er halte es nicht für notwendig, weiter abzuwarten.

Auf die Frage des Abg. Schmidt nach der Abwicklung der FTI-Insolvenz führt er aus, von der Insolvenz seien 216.000 Buchungen betroffen gewesen, 189.000 Anträge seien gestellt und knapp 188.000 bearbeitet worden. Den Rest bildeten die komplizierten Fälle, die noch in Klärung befindlich seien. Die wichtigste Lektion aus der FTI-Insolvenz sei wie bereits ausgeführt, die Qualität der durch die Unternehmen bereitgestellten Daten. Der DRSF habe im Zuge der Bearbeitung der FTI-Insolvenz einiges gelernt und wisse aus den gesammelten Erfahrungen, wo man ansetzen könne, um den Prozess noch mehr zu beschleunigen.



Wenn man alles lasse, wie es sei (Frage der Abg. Gennburg), werde man einen rein entgeltfinanzierten Fonds behalten. Er bezweifle, ob das die Idee des Gesetzgebers gewesen sei. Das wäre eine sehr teure Finanzierung des Verbraucherschutzes. Es gebe die aufgezeigten Alternativen. Er verstehe es als seinen Auftrag, nach Optimierungsmöglichkeiten zu schauen – im Sinne des Fonds, der Regierung, der Wirtschaft und des Verbrauchers. Er würde die heute präsentierten Vorschläge nicht unterbreiten, wenn er nicht von deren Richtigkeit überzeugt wäre.

RD Christian Sangmeister (BMJV) führt zur Frage des Abg. Bodin nach der Verordnungsermächtigung und den Kapitalanlagekriterien aus, deren Rechtsgrundlage finde sich in § 23 Absatz 2 des RSG. Es handele sich um eine Rechtsverordnung des BMJV im Einvernehmen mit dem BMF und dem BMW. Eine Änderung dieser Rechtsverordnung könne recht zügig umgesetzt werden. Das BMJV strebe für das erste Quartal 2026 eine sinnvolle Fortentwicklung an.

Die Frage des Abg. Schmidt, ob die erfolgreiche Meisterung der FTI-Insolvenz nicht die beste Form der Evaluierung gewesen sei, würde er grundsätzlich bejahen. Die FTI-Insolvenz habe gezeigt, dass das deutsche System gut aufgestellt sei. Das habe das BMJV auch in Brüssel so vertreten. Richtig sei aber auch die Erkenntnis, dass die Erstattung künftig noch schneller vonstattengehen müsse. Man bekomme aus Brüssel Vorgaben, wonach die Erstattung grundsätzlich nach sechs Monaten erfolgen müsse. Nur in Ausnahmefällen, bei größeren Insolvenzen, gebe es einen größeren Spielraum, nämlich neun Monate ab Antragstellung. Der entscheidende Faktor – das habe Prof. Arnaout zutreffend ausgeführt – sei die Datengrundlage. Wenn die Reiseunternehmen die erforderlichen Informationen und Daten nicht zur Verfügung stellten, funktioniere die Auszahlung nicht zeitnah. Das sei auch Kernthema der Veranstaltung im Dezember mit den Reiseanbietern gewesen. Diesbezüglich habe die Reisebranche eine Bringschuld. Bisher sei diese als vertragliche Verpflichtung in den Absicherungsverträgen geregelt. Man habe aber inzwischen die Erkenntnis gewonnen, dass es meist die insolventen Reiseanbieter gewesen seien, die diese Auflage durchweg nicht eingehalten hätten. Das wichtigste

Ziel sei aktuell, bei der Bereitstellung der Daten besser zu werden, damit man eine effiziente und schnelle Absicherung operativ hinbekomme. Das müsse die Reisebranche selbstständig schaffen und er habe den Eindruck, dass die Reisebranche den entsprechenden Appell des BMJV verstanden habe. Das wäre auch aus Sicht des BMJV der Weg, den man favorisiere. Wenn das allerdings nicht funktioniere, benötige das BMJV eine Verordnungsermächtigung, um Vorgaben machen zu können. Aber man hoffe nach wie vor, dass die Reisebranche es selbst hinbekomme.

Was eine weitere Entgeltsenkung anbelange, sei seine Einschätzung, dass diese nicht funktionieren könne, bevor nicht der neue Kreditvertrag abgeschlossen sei. Stand heute sei, dass der Reisesicherungsfonds zum 1. Juli 2026 untergedeckt sein werde. Das sei Fakt. Deswegen sei für eine weitere Entgeltsenkung essentiell, dass vorher ein neuer Kreditvertrag geschlossen werde, der zudem das Erfordernis der unwiderruflichen Kreditzusage erfülle. Der Kreditvertrag an sich sei kein Vorgang, der genehmigungspflichtig sei. Der DRSF könne selbstständig einen Kreditvertrag abschließen. Die entscheidende rechtliche Frage sei, wie dieser auf die Bildung des Zielkapitals angerechnet werde. Prof. Arnaout bewerte viele Dinge aus wirtschaftlicher Sicht. Das BMJV müsse jedoch die rechtlichen Vorgaben betrachten, die ihre Grundlage in der EU-Pauschalreiserichtlinie und der deutschen Gesetzgebung hätten. Daran müsse sich das BMJV halten. Sobald der DRSF einen Kreditvertrag geschlossen habe, werde das BMJV diesen prüfen, ob damit eine unwiderrufliche Kreditzusage vorläge. Auf dieser Grundlage könne eingeschätzt werden, ob das Potenzial für eine Entgeltsenkung gegeben sei. Hinzukomme, dass für die Berechnung des Zielkapitals zu 99 Prozent die Zahlen des größten deutschen Reiseanbieters maßgeblich seien. Dieser habe ein atypisches Absicherungsjahr, welches immer zum März eines jeden Jahres neu beginne. Daraufhin werde die Sicherheitsleistung neu berechnet. Wenn die Sicherheitsleistung aufgrund besserer Bonitätskriterien beim größten Reiseanbieter sinke, steige der Bedarf des vorhandenen Fondsvermögens oder der Kreditmittellinie.



Was Prof. Arnaout soeben unter dem Stichwort „Wasserfall“ erläutert habe, also die Reihenfolge der Inanspruchnahme von Kreditmitteln oder Fondsvermögen, ließe sich grundsätzlich sehr einfach ändern. Hierzu gebe es eine Anordnung aus dem BMJV, die geändert werden müsste. Allerdings ziehe eine Änderung aller Wahrscheinlichkeit nach Konsequenzen nach sich. Im Falle einer kurzfristigen Änderung dieser Regularien stehe eine Kündigung durch die Konsortialbanken, die jetzigen Kreditmittelgeber, zu befürchten, weil das eine maßgebliche Grundlage des aktuell bestehenden Kreditmittelvertrages sei. Das BMJV sei aber bereit, darüber zu diskutieren und Änderungen herbeizuführen. Dabei müsse man abwägen, ob man einen finanziellen Puffer in der Hinterhand behalten wolle. Das BMJV werde das Konzept von Prof. Arnaout, wenn es final ausgearbeitet sei, gerne prüfen. Das alles habe aber auch Auswirkungen auf die Berechnung des Zielkapitals. Letztlich seien für diese Weiterentwicklungen aber keine gesetzlichen Änderungen notwendig. Der einzige von den aktuellen Vorschlägen, für den eine gesetzliche Änderung erforderlich wäre, wäre aus seiner Sicht die Frage, ob man mehr als 25 Prozent der Insolvenzabsicherung in Deutschland kreditfinanzieren wolle. Das sei dann auch eine politische Entscheidung. Dabei müsse auch die Frage geklärt werden, wie stark man sich in Abhängigkeiten begeben wolle. Nach dem jetzigen Stand gebe es ein Konsortium, was in der Lage und bereit sei, dem DRSF ein unbesichertes Darlehen zur Verfügung zu stellen. Wenn es mehrere Banken geben würde, die das anböten, wäre es viel leichter, auch in Zukunft einen Kredit zu bekommen. Falls ein solcher Kreditvertrag nur mit hohen Zinsen zu bekommen sei, wäre das aus seiner Sicht problematisch. Man wisse zudem nicht, wie sich der Kapitalmarkt in Zukunft entwickeln werde. Kreditmittelverträge hätten üblicherweise eine Laufzeit von drei Jahren. Man wisse nicht, was danach passiere. Es sei nicht vollkommen auszuschließen, dass in fernerer Zukunft eine hohe Kreditmittelfinanzierung nicht unwiderruflich zu bekommen sei. In diesem Falle wäre man gezwungen, die Entgelte massiv zu erhöhen. Das sei aber wahrscheinlich nicht im Sinne des Erfinders. Deswegen sei er in diesem Punkt eher etwas zurückhaltend.

Prof. Dr. Ali Arnaout (DRSF) ergänzt, dass in den Gesprächen mit dem Bankenkonsortium, das seit drei Jahren Partner des DRSF sei, das Thema des „Wasserfalls“ schon thematisiert werde. Natürlich werde man keinen Kreditvertrag abschließen, ohne diese Wasserfallthematik dort mit einzubeziehen. Das müsse in einem Kreditvertrag abgebildet sein. Auch rede man über eine Laufzeit von fünf Jahren. Darüber hinaus bestehe das Verhandlungsziel des DRSF darin, nun einen Kreditmittelvertrag abzuschließen und zwar ungeachtet derzeit nicht klar vorhersehbarer Eventualitäten, damit man diesen Vertrag erst einmal „in der Hand“ habe.

In einem Punkt gebe er RD Sangmeister aber recht: Wenn die Banken irgendwann nicht mehr „mitspielten“, müssten wahrscheinlich die Entgelte erhöht werden – allerdings nicht vor Ende 2027, weil bis dahin das Entgeltvermögen ausreiche. Es sei denkbar, dass dieses Szenario eintrete. Das könne er nicht ausschließen, aber es sei keineswegs sicher, dass es so komme. Man könne nie wissen, ob die Banken ausstiegen. Das wisse man bei einer Anschlussfinanzierung aber nie. Deswegen wolle man jetzt einen Vertrag für fünf Jahre abschließen.

Vors. **Anja Karliczek** (CDU/CSU) gibt die Möglichkeit, Nachfragen zu stellen.

Abg. **Stefan Schmidt** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) nimmt Bezug auf die Aussage von RD Sangmeister, wonach es keine Entgeltsenkung vor der unwiderruflichen Kreditzusage geben solle. Er wolle wissen, wann der nächste Kreditvertrag anstehe und ob eine Kreditzusage überhaupt unwiderruflich sein könne.

Prof. Dr. Ali Arnaout (DRSF) äußert, damit werde der Finger in die Wunde gelegt. Die letzte Kreditvereinbarung sei Ende Oktober 2023 mit einer Laufzeit bis Ende 2026 geschlossen worden. Dort sei aber folgender Passus enthalten: Sollten bis zum 30. Juni 2026 keine Kreditmittel in Anspruch genommen worden sein, könne danach, also nach dem 30. Juni 2026, kein Geld mehr in Anspruch genommen werden. Dann habe man Zeit bis Ende 2026 geliehenes Geld zurückzuzahlen oder eine Anschlussfinanzierung zu vereinbaren. Weil der DRSF bislang kein Geld in Anspruch genommen habe, gelte für ihn der 30. Juni 2026. Deswegen müsse man vorher eine Anschlussfinanzierung



sicherstellen, weil der DRSF nicht in den Zustand geraten wolle, dass es eine Zeitspanne gebe, in der keine Kreditmittel in Anspruch genommen werden könnten. Man habe sich intern das Ziel gesetzt, dass bis zum 31. März 2026 diese Anschlussfinanzierung stehen sollte. Daran arbeite man aktuell sehr hart. Sobald der Kreditvertragsentwurf vorliege, werde man ihn zur Prüfung und Abwägung vorlegen.

Das Stichwort „Unwiderruflichkeit“ werde den Rahmen dieser Sitzung sprengen. Aus Sicht des DRSF sei der Kreditvertrag unwiderruflich. Richtig sei aber auch, dass zum Zeitpunkt des Abrufs von Kreditmitteln regelmäßig Nachweise erbracht werden müssten. Die Banken forderten bei Abruf eines Kredits routinemäßig Nachweise in Bezug auf die aktuelle Geschäftsführung, Kontostand und Einverständnis der Aufsicht etc. an. Das seien alles Bedingungen, die erfüllt werden müssten. Das sei der Grund, warum das BMJV argumentiere, das Geld fließe nicht automatisch und der Vertrag sei nicht „unwiderruflich“. Es sei jedoch im allgemeinen Finanzierungsgeschäftsverkehr völlig üblich, dass kurz vor der Inanspruchnahme der Mittel nochmal bestimmte Nachweise zu erbringen seien. Diese könne man nicht ohne Grund verweigern. Er glaube, daher kämen die Bedenken des BMJV. Der DRSF versuche derzeit, noch bessere Bedingungen zu verhandeln. Ob das zur Zufriedenheit gelinge, bleibe abzuwarten.

Vors. **Anja Karliczek** (CDU/CSU) dankt allen Beteiligten für ihre engagierten Beiträge in diesem Fachgespräch. Es sei deutlich geworden, wo die entscheidenden Probleme lägen. Damit werde man sich nun politisch weiter auseinandersetzen.

Tagesordnungspunkt 2

Bericht der Bundesregierung zur Begründung und Umsetzung der geplanten Senkung der Luftverkehrsteuer

Hierzu wurde verteilt: A-Drs. 21(20)36

Vors. **Anja Karliczek** (CDU/CSU) eröffnet die Aussprache zu Tagesordnungspunkt 2 und begrüßt hierzu den Leiter des für die Kraft- und Luftverkehrsteuer zuständigen Referats, Ministerialrat (MR) Robert Fritz, aus dem

Bundesministerium der Finanzen (BMF). Interfraktionell bestehe Einvernehmen, dass nach dem Eingangsstatement von MR Fritz eine Fragerunde à zwei Minuten je Fraktion durchgeführt werde, auf die dann gebündelt geantwortet werden solle. Es bestehe danach die Möglichkeit, kurze Nachfragen zu stellen.

MR **Robert Fritz** (BMF) verweist auf den dem Ausschuss vorgelegten Bericht. Diesem könne er aktuell nicht viel hinzufügen. Die im Jahr 2011 eingeführte Luftverkehrsteuer habe sich bewährt. Laut des jüngst gefassten Beschlusses des Koalitionsausschusses solle die im Jahr 2024 vorgenommene Erhöhung der Luftverkehrsteuer nun zurückgenommen werden und zwar unter Gegenfinanzierung im Einzelplan 12 des Bundesministeriums für Verkehr (BMV). Sein Haus bereite aktuell das Einzelgesetzgebungsverfahren vor. Ziel sei, dieses Gesetzgebungsverfahren im ersten Halbjahr 2026 durchzuführen, damit die genannte Änderung der Luftverkehrsteuer am 1. Juli 2026 in Kraft treten könne.

Vors. **Anja Karliczek** (CDU/CSU) eröffnet die Fragerunde.

Abg. **Michael Donth** (CDU/CSU) dankt für den vorgelegten, gut verständlichen Bericht. Lediglich die Ausführungen auf der letzten Seite des Berichts im zweiten Absatz, in dem ein Gutachten des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) erwähnt werde, habe er nicht verstanden. Dazu bitte er um ergänzende Erläuterung.

Seine zweite Frage betreffe den Beschluss des Koalitionsausschusses, wonach die dort verabredete Senkung der Luftverkehrsteuer aus dem Etat des BMV im Einzelplan 12 gegenfinanziert werden solle. Das sei nach seinem Kenntnisstand eine unübliche Vorgehensweise. Wenn die Einnahmen aus der Luftverkehrsteuer in den Einzelplan 12 fließen würden, wäre das für ihn nachvollziehbar. Aber die Einnahmen aus der Luftverkehrsteuer flössen bekanntlich in den Einzelplan 60. Nun solle eine Mindereinnahme einer Steuer von einem Fachreferat im Etat gegenfinanziert werden. Ihm sei kein anderer Fall im Bundeshaushalt bekannt, bei dem so verfahren werde. Das sei aus seiner Sicht ein problematisches Vorgehen. Hierzu bitte er um Erläuterung.



In dem auf der letzten Seite des Berichts zitierten Gutachten werde ausgeführt, dass es keinen Zusammenhang zwischen der erhobenen Luftverkehrsteuer und den Passagierzahlen gebe. Dem wolle er entgegenhalten, dass Schweden zum 1. Juli 2025 die Luftverkehrsteuer komplett gestrichen habe und es daraufhin zu einem deutlichen Aufwuchs sowohl an Angebot als auch an Kunden gekommen sei. Das sei vermutlich noch nicht in die besagte Studie eingeflossen.

Abg. **Dario Seifert** (AfD) schließt sich seinem Vorredner an und thematisiert ebenfalls die Gegenfinanzierung der zu erwartenden Mindereinnahmen. Laut Bericht der Bundesregierung werde allein im Jahr 2026 mit Mindereinnahmen in Höhe von 170 Millionen Euro gerechnet, die bis 2030 auf bis zu 355 Millionen Euro anwachsen würden. Dazu werde im Bericht nur knapp ausgeführt, dass die Erwirtschaftung der finanziellen Spielräume im Einzelplan 12 im Haushaltsvollzug erfolgen solle. Angesichts der beachtlichen Höhe der zu erwartenden Mindereinnahmen wolle seine Fraktion wissen, mit welchen konkreten Maßnahmen die Kompensation erfolgen solle. Das sei schon ein sehr ambitioniertes Ziel. Dazu erbitte er eine konkrete Auskunft.

Abg. **Stefan Zierke** (SPD) fragt, ob die Effekte der Senkung der Luftverkehrsteuer und weiterer geplanter flankierender Maßnahmen zur Stärkung des Luftverkehrsstandorts Deutschland evaluiert würden. Die Luftfahrtbranche habe im Vorfeld der Steuersenkung dahingehend argumentiert, mit einer Senkung der Flugnebenkosten werde der Luftverkehr insgesamt angeregt und es könne mit einem erhöhten Passagieraufkommen gerechnet werden, wodurch auch wieder mehr Steuereinnahmen generiert werden könnten. In einem halben Jahr würden die Effekte der Senkung sichtbar werden – so die Luftfahrtbranche. Wie bewerte die Bundesregierung solche Aussagen bzw. Prognosen? Sei aus Sicht der Bundesregierung zum Jahresende mit einem signifikanten Anstieg an neuen Passagieren und Fracht zu rechnen? Wie könnten die Abgeordneten nachvollziehen, ob die Versprechungen der Luftverkehrsbranche zutreffend seien?

Seine zweite Frage laute: Seien im anstehenden Gesetzgebungsverfahren Hürden bzw. Probleme

absehbar, die es noch zu überwinden gelte und die das Ziel der gesetzgeberischen Umsetzung bis zum 1. Juli 2026 gefährden könnten?

Abg. **Stefan Schmidt** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) verweist auf die Aussage im vorgelegten Bericht, wonach die Zunahme von *Online-Meetings* und Fernverkehrsangeboten auf der Schiene zu einem Rückgang der Inlandsflüge geführt habe. Diese Tendenz gebe es auch in anderen EU-Staaten. Aus seiner Sicht sei daher die Senkung der Steuer überflüssig, weil sich eine Veränderung im Nachfrageverhalten durch bessere Alternativen ergeben habe und nicht primär preisgetrieben sei. Er frage daher, ob die Bundesregierung eine Zunahme der Inlandsflüge erwarte, wenn insbesondere für Geschäftsreisende aufgrund der Steuersenkung mit einer Ersparnis von etwa 2,50 Euro zu rechnen sei. Bei einer Ersparnis von 2,50 Euro würden seiner Ansicht nach auch zukünftig *Online-Meetings* die günstigere und flexiblere Alternative sein. Verfolge die Bundesregierung das Ziel, die Zahl der Inlandsflüge zu steigern?

Bezugnehmend auf die Anmerkung des Abg. Donth zur Abschaffung der Luftverkehrsteuer in Schweden frage er, ob der Bundesregierung dazu weitere Informationen vorlägen. Er selbst habe vernommen, dass der Flugverkehr in Schweden stagniere, trotz Abschaffung der Luftverkehrsteuer.

Seine letzte Frage laute: Im Bericht der Bundesregierung werde ausgeführt, dass die auf der letzten Seite aufgeführte Studie von Transport & Environment (T&E) Bezug nehme auf ein Gutachten des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). Die Bundesregierung komme zu dem Schluss, dass das DLR-Gutachten in der T&E-Studie missverständlich oder fehlerhaft zitiert und interpretiert werde, woraus sich Widersprüche ergeben würden. Er bitte diesbezüglich ähnlich wie Abg. Donth um Präzisierung und Konkretisierung dieser Passage im Bericht. Insbesondere gehe es ihm um die Aussage der Bundesregierung, dass diese die These von T&E, wonach es keinen Zusammenhang zwischen Standortkosten und Passagierzahlen gebe, inhaltlich nicht teile.

Abg. **Katalin Gennburg** (Die Linke) erklärt, die Frage der Standortkosten sei sicherlich wesentlich für den Luftverkehrsstandort Deutschland. Über die



Frage der Notwendigkeit von Inlandsflügen könne man trefflich streiten. Frankreich habe inzwischen Inlandsflüge verboten, wenn die angesteuerten Ziele innerhalb von 2,5 Stunden mit der Bahn erreichbar seien. Die neue Koalition schlage aber offenkundig eine andere Richtung ein. Das sei angesichts der Klimakrise fragwürdig. Für ihre Fraktion sei unklar, was die Bundesregierung mit der Senkung der Luftverkehrsteuer eigentlich bezwecke. Die Frage sei doch letztlich, ob eine Zunahme an Inlandsflügen politisch erwünscht sei. Das könne nach ihrer Ansicht nicht das Ziel sein. Oder werde mit der Senkung eine Erhöhung der Gewinnmargen der Fluggesellschaften bezweckt? Was genau sei das Ziel der Maßnahme?

Im Übrigen sei ihr im Zuge der Beschäftigung mit dem Thema aufgefallen, dass in Bayern die Flugsicherung offenbar staatlich erbracht werde. Es sei bemerkenswert, dass es in Bayern offenbar doch eine Form von „bayerischem Sozialismus“ gebe. Interessanterweise seien aus diesem Grunde die Flugsicherungskosten in Bayern deutlich weniger angestiegen als andernorts, wo die Flugsicherung privatisiert worden sei. Habe die Bundesregierung hierzu eine Meinung?

Vors. **Anja Karliczek** (CDU/CSU) erteilt dem Vertreter des BMF das Wort zur Beantwortung der Fragen.

MR **Robert Fritz** (BMF) erklärt, er werde gerne versuchen, die aufgeworfenen Fragen zu beantworten. Allerdings falle es ihm schwer, zu der von Abg. Donth und Abg. Schmidt angesprochenen Interpretation des DLR-Gutachtens auf der letzten Seite des Berichts Stellung zu beziehen. Dieser Absatz im Bericht gehe auf eine Stellungnahme des BMV zurück, die in den Bericht eingeflossen sei. Deswegen könne er dazu als Fachmann für Steuerrecht nicht weiter ausführen. Er sei davon ausgegangen, dass in der heutigen Sitzung auch ein Vertreter des BMV zugegen sein werde, was aber nicht der Fall sei. Er sei fachlich zuständig für Steuerrecht und könne daher nicht die ökonomische und die verkehrspolitische Einschätzung des BMV erläutern. Deswegen schlage er vor, dass zu dieser Frage explizit das BMV eingeladen werde.

Abg. **Stefan Schmidt** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) betont hierauf, die Beantwortung dieser Frage sei für den Ausschuss von großer Bedeutung. Er rege daher die Einholung eines schriftlichen Berichts des BMV zu dieser Frage an.

Vors. **Anja Karliczek** (CDU/CSU) stimmt diesem Vorschlag zu und erklärt, man werde zu dieser Frage einen Bericht des BMV anfordern. Sie bedaure, dass das BMV es anscheinend nicht für nötig befunden habe, einen Vertreter in diese Sitzung zu entsenden. Das werde sie gegenüber dem BMV in geeigneter Weise artikulieren.

MR **Robert Fritz** (BMF) erklärt zur Frage der Gegenfinanzierung der Steuermindereinnahmen, es sei nicht ungewöhnlich, dass die notwendigen Einsparungen im Einzelplan 12 erwirtschaftet werden sollten. So sei seinerzeit auch bei der Kraftfahrzeugsteuer verfahren worden. Er selbst sei zwar kein Haushälter, aber im Haushaltsrecht gelte bekanntlich der Grundsatz des Gesamtdeckungsprinzips. Die Einnahmen aus der Luftverkehrsteuer flössen in den Einzelplan 60 und dienten der Deckung aller Ausgaben. Es sei nach seiner Berufserfahrung nicht ungewöhnlich, dass man die Gegenfinanzierung im Einzelplan desjenigen Ressorts ansiedele, von dem das hauptsächlichliche Begehren ausgegangen sei.

Zur Frage der Abg. Donth und Schmidt, wie sich die Passagierzahlen in Schweden nach der Abschaffung der Luftverkehrsteuer entwickelt hätten, lägen ihm keine konkreten Informationen vor. Er könne nur allgemein darauf hinweisen, dass sich Schweden – europäisch betrachtet – in einer Randlage befinde und zudem eine Halbinsel sei. Deswegen seien dort Flüge sehr gefragt. Mehr könne er zu diesem Thema aus seiner eigenen Zuständigkeit heraus nicht ausführen.

Zur Frage, durch welche konkreten Maßnahmen die Mindereinnahmen im Einzelplan 12 des BMV kompensiert werden sollten, könne er nur berichten, dass die Gespräche dazu begonnen hätten. Das BMV habe nach seinem Kenntnisstand noch keine konkreten Einsparvorschläge vorgelegt. Deswegen könne er in der heutigen Sitzung noch keine konkreten Titel benennen. Das falle auch nicht in seine Zuständigkeit, sondern in die Zuständigkeit der Haushaltsabteilung. Sein Referat



sei auch nicht in die Gespräche eingebunden. Er wisse nur, dass dazu Gespräche geführt würden, mehr aber nicht.

Zur Frage des Abg. Zierke nach der Evaluierung der Passagierzahlen in Folge der Senkung der Luftverkehrsteuer führt er aus, es sei immer schwierig, die Wirkungen einer Einzelmaßnahme einzuschätzen. Er habe die politische Zielsetzung der neuen Koalition so verstanden, dass die Senkung der Luftverkehrsteuer nur eine flankierende Maßnahme unter vielen sein solle, um insgesamt zu einer Verbesserung der Wettbewerbsbedingungen im deutschen Flugverkehr zu gelangen. Als Fachmann für Steuerrecht könne er das Potenzial des Flugaufkommens nicht abschätzen. Die Entwicklung im Flugverkehr sei – wie im Bericht angedeutet – aktuell eigentlich recht gut. In einer jüngst veröffentlichten Pressemitteilung des Flughafenverbandes habe dieser verlautbart, dass im Zuge der Absenkung der Luftverkehrsteuer mit einem erhöhten Flugaufkommen zu rechnen sei. Anscheinend gingen die Verbände hiervon aus und das BMV teile offenbar diese Einschätzung. Er selbst als Vertreter des BMF wolle die Position des BMV hier im Ausschuss aber ungern vertreten. Als Steuerfachmann könne er nur sagen, dass es schwierig sei, so etwas einzuschätzen. Man wisse auch nicht, was noch passieren könne. Er erinnere sich noch lebhaft an den Vulkanausbruch in Island, der seinerzeit zu einem Erliegen des Flugverkehrs geführt habe. Er selbst wolle als Vertreter des BMF ungern eine Prognose zur Entwicklung der Passagierzahlen abgeben.

Zur Frage des Abg. Stefan Zierke, ob davon auszugehen sei, dass bis zum avisierten Inkrafttreten des Steuersenkungsgesetzes am 1. Juli 2026 noch nennenswerte Hindernisse zu überwinden seien, erklärt er, dass er von steuerfachlicher Seite keine Probleme sehe. Er könne allerdings keine valide Einschätzung zur haushälterischen Lage geben. Bekanntlich sei im Koalitionsvertrag geregelt, dass alle Maßnahmen der Bundesregierung unter Finanzierungsvorbehalt stünden. Deswegen gebe es auch das Konstrukt mit der Gegenfinanzierung.

Bezugnehmend auf die Frage der Abg. Gennburg zu den Standortkosten und den Zielsetzungen der

Bundesregierung in Bezug auf Inlandsflüge erklärt er, er könne bestätigen, dass Frankreich die Inlandsflüge verboten habe, wenn das anvisierte Ziel auch innerhalb von zweieinhalb Stunden mit der Bahn zu erreichen sei. Die Luftverkehrsteuer stelle aber nicht allein auf Inlandsflüge ab. Vielmehr werde nach pauschalisierten Distanzklassen unterschieden. Von der Senkung der Luftverkehrsteuer würden alle Distanzklassen profitieren – also auch Fernverkehrsflüge und nicht speziell Inlandsflüge. In der Diskussion um die Wettbewerbsfähigkeit des Luftverkehrsstandorts Deutschlands werde immer auf die Wettbewerbsfähigkeit der großen Drehkreuze in Frankfurt und München im internationalen Wettbewerb hingewiesen. Darum gehe es. Es gehe der Bundesregierung nicht explizit darum, Inlandsflüge zu fördern, sondern darum, die Wettbewerbsfähigkeit des Luftverkehrsstandorts Deutschland insgesamt zu stärken.

Für die Frage der Flugsicherungskosten sei das BMF ebenfalls nicht zuständig. Deswegen könne er dazu nichts ausführen. Das falle ebenfalls in die Zuständigkeit des BMV. Er könne dazu nur – wie im Bericht ausgeführt – darauf hinweisen, dass der Hauptkostenfaktor die Flughafenentgelte seien. Diese lägen im Einflussbereich der Länder als an den Flughäfen Beteiligte und weniger beim Bund. Das werde oft übersehen. Bei den Flugsicherungskosten und Flughafenentgelten gebe es ganz unterschiedliche Gestaltungen. Er bitte vielmals um Verständnis dafür, dass diese Frage nicht in die Zuständigkeit des BMF falle. (

Vors. **Anja Karliczek** (CDU/CSU) erteilt Abg. Erhard Brucker auf dessen Bitte hin das Wort.

Abg. **Erhard Brucker** (AfD) zeigt sich enttäuscht über die Ausführungen des Vertreters des BMF, weil die meisten Fragen nicht oder nur teilweise beantwortet worden seien. Das sei sehr unbefriedigend.

Vors. **Anja Karliczek** (CDU/CSU) richtet hierauf die dringende Bitte an das BMV, dieses möge gegenüber dem BMV mit Nachdruck die Beantwortung der offengebliebenen Fragen einfordern – sei es schriftlich oder auch mündlich (*siehe hierzu: „Ergänzende schriftliche Antwort des BMV“, anliegende A-Drs. 21(20)45*).



Vors. **Anja Karliczek** (CDU/CSU) schließt die Aussprache und stellt fest:

Der Ausschuss nimmt den Bericht der Bundesregierung zur Kenntnis.

Tagesordnungspunkt 3

Empfehlung für einen Beschluss des Rates über die Ermächtigung zur Aufnahme von Verhandlungen über ein Abkommen zwischen der Europäischen Union und der Republik Korea über die Übermittlung von Fluggastdatensätzen aus der Europäischen Union an die Republik Korea zum Zwecke der Verhütung, Aufdeckung, Ermittlung und Verfolgung von terroristischen Straftaten und schwerer Kriminalität
KOM(2025)490 endg.; Ratsdok.-Nr. 12822/25

Vors. **Anja Karliczek** (CDU/CSU) stellt fest:

Der Ausschuss nimmt die Vorlage ohne Aussprache zur Kenntnis.

Tagesordnungspunkt 4

Verschiedenes

Vors. **Anja Karliczek** (CDU/CSU) schließt die Sitzung, nachdem es zu Tagesordnungspunkt 4 keine Wortmeldungen gegeben habe.

Schluss der Sitzung: 16:55 Uhr

Anja Karliczek, MdB
Vorsitzende



Verweis auf Anlagenkonvolut

Bericht der Bundesregierung zur Begründung und Umsetzung der geplanten Senkung der Luftverkehrssteuer

A-Drs. 21(20)36

Beratungsunterlage von Prof. Dr. Ali Arnaout,

Geschäftsführer des Deutschen Reisesicherungsfonds (DRSF) „Vorschläge zur Weiterentwicklung der Reisepreisabsicherung durch den Deutschen Reisesicherungsfonds (DRSF)“

A-Drs. 21(20)37

Ergänzende Antwort des Bundesministeriums für Verkehr auf Fragen der Abgeordneten zum "Bericht der Bundesregierung zur Begründung und Umsetzung der geplanten Senkung der Luftverkehrssteuer", Tagesordnungspunkt 2 der 16. (nichtöffentlichen) Sitzung am 14. Januar 2026.

A-Drs. 21(20)45